ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން

ހައިކޯޓު

މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21 ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުން) 18 އޮކްޓޫބަރު 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހުރިބަސް ނަގައިފައިވިޔަސް ނުވަތަ ކުރުގެ ޢާދަ ނިމުމަކީ ހާލަތު ބަދަލުވެފައި ނުވާކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޝަރުތުތަކެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭކަން ކަނޑައަޅައި، ޝަރުތުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުން ބާތިލުކޮށްފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ ދަށު ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފީ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތްހިންގުމުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރުވެސް އެއްކޮށް ސިއްރުކުރެވިފައެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވިފައެވެ. އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ތަމްދީދު މަރުހަލާގައި އާންމު އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައެވެ. މައްސަލައިގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުން އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ހާލަތާއި އުމުރު އަދި 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި އެދިފައެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކުރެވިފައި)

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ހާއްސަ އުސޫލުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަހީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށްބަލައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތެއްގައި އަތްލުން ފަދަ ޢަމަލުގެ ދަޢުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން، އޭނާގެ ކުރުގެ ތުކޮޅެއް ނުވޮދުންނާއި، ހިނގުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިސްތިޢުމާލު ކުޑަ ކަމަށްވާތީ އާއި، އޭނާއަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކަށްވާތީ އަދި މައްސަލައިގެ އަގުރުވެއް ނުބައްލަވާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ ބަންދު މުއްދަތު ކުރުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިވާ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިސްތިޢުމާލު ނެތިކަން އެންގެވުމާއި، ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޝަރުޢީދަޢުވާއާ ދުރުކުރުވަން ކަމަށްވެސް ގޮތުގެ ކުރިން ގެންގޮސް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޝަރުޢީދަޢުވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް "ބަންދު މުޤައްދަމާ ނިންމާލަ" އިން ނިންމައި، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލީ ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން މުޢައްމަރު އާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުޞޫލުތަކާ އަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނާ ހުށަހެޅި ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމާއި ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިސްތިޢުމާލު ނެތި ސަލާމަތް ނުވާނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް ކުރާނެ ނުރައްކާ ފިލައިދިއުމަށް ސަބަބު ބައްޓަންކުރެވިފައިވާކަމަށް، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބުނެފައި އޮތް ކަމާއި ދިރިއުޅޭ ގޮތް ދޫކުރުމަށް ހުކުމްކުރަނީއެވެ. އިސްތިއުނާފު ބަޔާނާ ވަޒަނުކޮށްލެވިފައި، ޖެލްބަ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުޤައްދަމާކުރުމަށް ދަށުކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ރިޢާޔަތް އިލްތިޒާމުކޮށްފައިވެސް، ކުއްޖާގެ އުޅޭ ސަރަޙައްދުގައި އުޅުމަށް ހުއްކަން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިސްތިޢުމާލު އޮތްކަން ކަމަށް ނުބެލޭނެކަމަށްވެއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޖެލްބަ ސުވާލަކީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ބަންދު މުޤައްދަމާ ޝަރުޢީދަޢުވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމާއިމެދު އާންމުކޮށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަދި ބަންދު ދޫކޮށްލުމާ ސަލާމަތް އަމުރުގައި ބަލާނެކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ. ޖިނާއީ ބަލިކޮށް ޙުކުމް ކުރީގެ (ޖިނާއީ ބަލިކޮށް ޙުކުމް ކުރީގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަލާނުދާ ކުރިއަށް ގެންދާ) ކަމެއްގައިވެސް، ހެކިބަސް ނެގުމުގައިވެސް ހޯދަށްވެސް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ބަޔާނުގެ ސަލާމަތް ނުވާނަމަ، ކުރުގެ ތުހުމަތު ނިމުމުގައި ބަންދުކުރުމުގެ އަސްލު ކަމެއްކަމާއި، މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ހުރި ކުޑަކުދިން ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ހިމާޔަތް ނުވާތީ، ޝަރުޢީ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ޖެހިގެން ހަމަޖެހުމުގެ މަޤްޞަދަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމެވެ.

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޫބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފުލްބެންޗުގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރަކީ ބަންދު މުޤައްދަމާ ނިންމާލާ ބަލިވެފައި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ބަންދުކުރުމަށް އެދި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާމެދު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅުއްވަން ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ފައިސަލާތައް

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަކަށް ހަވާލާދީގެން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޙިޝާމު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފުލިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލެވޭނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމްގެ ހުކުމަށް ނިސްބަތްވާމަތި ހުކުމްނަގަން ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

4. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަހާދަތު ދެއްވުމަށްފަހު ހިފޭނެ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު، އަދި އެ ޝަހާދަތްތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރާކަން ގޮތުގެ ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަތީ މިންގަނޑެއްކަން ވާޖިބެވެ ކުރުމުގެ ޝަހާދަތްތަކުގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ކުރިމަތިކުރާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

5. ބަންދުކުރުމަށް ނިންމިއިރުވެސް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތުގެ ކުށުގެ ބަރުދަނާއި ނަތީޖާ، ކުރެވޭ ކުށާއި ނިސްބަތްވާ ޖޫރިމާ ހާލަތު ބަދަލުވާން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.

6. ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ، އެ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބުން ބަލައި އެ މިހާރުގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

7. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ބަންދުކުރި ބަންދުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިމާވާ ވަކީލުން ނޯޓިސް އުސޫލުން ގޮތުގެ ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހައްޓާ ކަމަށްވާނަމަ މައްސަލަތަކަށް އަވަހަށް ތަފާތުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްޤެކެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ސަޢީދު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އެހީއެއްގެ ޖުރުސް ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހެއް ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ތަސްވުރުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ޚާއްޞަ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރުޢީގާއްދު ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަމަށް ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ތަސިއްރާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ތަސިއްރާ)).

10. ހެކިބަސް ނަގައިނިމިފައިވާތީ އަދި ބަންދުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރެވިފައިވާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމުމަށްވުރެން، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުއްތަހަމުގެ ހައްޤު މިނިވަންކަން އެކުމު ފައިދާހުރި އަދި އެކުމު ފުރިހަމަ ކަމަކީ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމެވެ.

11. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރުޢީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ކުރުމާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ވާޖިބުތަކުގައި، އެފަދަ ޝަރުޢީ ހިމާޔަތް ނުވާނަމަ، ޝަރީޢަތާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުން ކުރި އަމުރަކީ ޤާނޫނީ ހަމައެއް ކުރި އަމުރުކުރައްވައި ކަމަށް ނުބެލެވޭތީއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރައްވައި، ބަންދުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅައިދީފައި، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެ ބަދަލުގައި އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތުތަކުގެ ބަދަލުގައި ކަނޑައެޅުމަށް މައްސަލަ ބަލާ ދިނުން ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރައްވަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާއީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާއީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަކަށް ހަވާލާދިނުން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ މީހާ، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދޫކޮށްލަންވާނީ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިޙްތިމާލު ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިހާރު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިފައިވާ، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތުގެ މުޤައްދަމާގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް، އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތް މިންގަނޑެއް ދެކެވޭ ކުޑަކުދިން ކުރުވާފައި ޝަރީޢަތުގެ ކުރިމަތީގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާ ކުރަންވާނެއެވެ.
2. މިހާރު ޝަރީޢަތް ނިމިގެން ތަހުޤީޤުގެ ސަބަބުން ގިނަދުވަސްވެގެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ހުކުމް ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބަދަލުގައިވެސް، އެ މިހާރު (ޝަރީޢަތާއި ދިމާވެފައި) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އެކަމަށް ގޮތްތައް ސަބަބު ނުވާނެ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ހަޘިއްދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ހަޘިއްދު

ކަނޑައެޅުއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ވަންދުން ނުހިފެހެން އުސޫލުން ގާއިމުކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަށް އަވަހަށް ޝަރީޢަތްކުރެވި ހުކުމްކުރެވުމަކީ އޭގެ ހައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު ޢަލީ އަދި ނާޝިފް ޢަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު ޢަލީ އަދި ނާޝިފް ޢަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަކީ ހަވާލާދީފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައެޅުއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނުފަހުގައިވިޔަސް ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހްތިމާލު ނެތިދާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނުފަހުން ހެކިން ސިޓީ ގޯނުވައި ހެކިބަސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ގާތަށް އަންނާނެއެވެ.